

위약 예정의 금지와 그 적용

— 대학의 의무근무기간과 지원비 2배 환수규정의 문제점을 중심으로 —

장 우 찬*

<국문초록>

이 글은 근로기준법 제20조가 규정하는 위약 예정 금지 원칙과 이에 대한 판례법리를 일반화하여 이해하고, 대학 교원의 연구년에 있어 의무근무기간 및 지원비 환수 규정에 대한 법적 타당성을 분석하는 데 목적이 있다.

근로기준법 제20조는 근로자의 퇴직 자유를 보장하고 인신구속적 근로를 방지하기 위해 위약금 및 손해배상액의 예정을 엄격히 금지한다. 대법원은 교육훈련 및 연수비 상환약정과 관련하여, 근로자의 자발적 희망과 이익을 고려하여 근로자가 단독 내지 공동으로 부담할 비용을 사용자가 대신 지출한 것으로 평가되며, 약정 근무기간 및 상환 비용이 합리적이고 타당하여 근로자의 의사에 반하는 계속근로를 부당하게 강제하지 않는 예외적인 경우에만 그 유효성을 인정하고 있다.

최근에는 지원비나 사이닝 보너스 환수 등 새로운 형태의 분쟁이 발생하고 있으므로 기존 법리를 일반화하여 활용할 필요성이 증대되고 있다. 이렇게 일반화된 판례 법리는 ‘상환의무의 객관적 존재’와 ‘상환의무 면제기간의 타당성’으로 집약될 수 있다. 특히 개별 근로자와 사용자 간의 대등성을 인정하기 어렵다는 점을 고려할 때, 해당 비용이 근로자가 부담해야 할 성격인지와 의무근무 기간 및 환수액의 합리성 여부를 객관적 요소에 근거하여 엄격히 판단해야 한다.

이러한 법리를 문제가 되고 있는 대학의 지원비 상환 규정에 적용하면 다음과 같다. 당해 대학의 연구년 규정은 연구기간 종료 후 연구기간의 3배를 의무근무기간으로 설정하고, 미충족 시 지원한 금액의 최대 2배에 해당하는 금액을 환수하도록 규정하고 있다. 연구년 제도는 교수의 연구 역량 강화 및 대학 발전에 기여하는 측면이 있으나, 연구년 동안의 지원비 지급은 연구 실적물이 대학에 제출되는 점 등을 고려할 때, 판례가 예외적으로 유효성을 인정한 ‘근로자가 전적으로 또는 공동으로 부담해야 할 비용’으로 평가하기 어렵다. 따라서 상환의무의 존재가 인정되기 어렵고, 설령 인정된다 하더라도 연구기간의 3배인 의무근

논문투고일자: 2025. 12. 10. 심사일자: 2025. 12. 11. 게재확정일자: 2025. 12. 21.

* 경상국립대학교 법과대학 법학과 부교수.

무기간 설정은 타법령에 비추어 현저히 길고, 환수액을 지원비의 최대 2배로 정한 것 또한 타당성이 부족하다.

결국 당해 대학이 연구년 교원에게 지원비 지급 후 연구기간의 3배에 달하는 의무근로기간을 설정하고 최대 2배의 상환 비용을 약정하는 것은 근로기준법 제20조의 위약 예정 금지에 해당하여 무효이다.

주제어: 근로기준법 제20조, 위약 예정의 금지, 의무근무기간, 상환약정, 상환의무 면제기간

— 목 차 —

- I. 들어가며
- II. 위약 예정 금지의 법리
- III. 실제 사례 적용 - 의무근무기간과
지원비 2배 환수 규정
- IV. 결론

I. 들어가며

근로기준법 제20조는 “위약 예정의 금지”라는 표제하에 “사용자는 근로계약 불이행에 대한 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약을 체결하지 못한다”고 규정하고 있다.¹⁾ 당해 규정의 취지는 근로자의 의사에 반하는 계속근로를 강제하는 것을 방지하기 위한 것이라 할 수 있다.

근대적 노동계약은 신분에 근거한 전(前)근대적인 예측적 노동관계를 지양하고 자유의사에 근거한 합의를 기반으로 하고 있다. 근로기준법 제

1) 임종률·김흥영, 『노동법』 제22판, 박영사, 2025, 395면에서는 “민사상의 계약관계에서는 계약이행을 담보하기 위하여 위약금 또는 손해배상액을 약정하는 것이 널리 허용되지만(민법 제398조), 사용자가 우수한 인력을 장기간 확보하기 위하여 근로계약 불이행에 대한 위약금을 예정하면 근로자는 위약금 지급의 부담 때문에 퇴직을 원하더라도 계속 근로를 강제당하게 된다는 점을 고려하여 근로기준법은 민법상의 원칙에 수정을 가한 것이다.”라고 설명하고 있다.

20조는 강제 근로를 금지하고 있는 근로기준법 제7조와 함께 전근대적 노동관계로 회귀하지 않겠다는 자유와 평등에 기반한 이성적 법원리의 소산이자 의지의 표명이라고 할 수 있다.²⁾ 이러한 의지는 이른바 ‘신분에서 계약으로’라는 말에 잘 축약되어 있다.³⁾

그럼에도 불구하고 노동이라는 상품이 가진 재화로서의 약점은 노동시장에서 근로자가 사용자보다 열위적 지위에 처할 수밖에 없게 만들었다. 노동을 통해서 생계를 유지하여야 하나 일반 재화와는 달리 저장성, 축적성, 이동성 등에 있어서 취약한 모습을 보이는 노동이라는 상품의 판매자인 근로자는 자본가인 사용자와 실질적으로 대등한 교섭의 당사자가 될 수 없었다.⁴⁾

근로자에게 노동기본권의 부여를 통해 근로자와 사용자 사이의 실질적 대등성을 추구하려는 노력이 끊임없이 이어져 왔고 현재에도 계속되고 있으나, 여전히 근로자의 자유의사에 반하는 근로나 강제 근로의 문제는 현재진행형이다.

이 글에서 다룰 사안은 일부 대학들의 연구년 규정과 관련한 사례이다.⁵⁾ 대학마다 관련 세부 규정들이 다양하기 때문에 이 글에서는 다음과

2) 근로기준법은 제7조에서 강제 근로의 금지라는 표제 하에 “사용자는 폭행, 협박, 감금, 그 밖에 정신상 또는 신체상의 자유를 부당하게 구속하는 수단으로서 근로자의 자유의사에 어긋나는 근로를 강요하지 못한다.”라고 규정하고 있다.

3) 헨리 쉘너 메인(김도현 역), 『고대법』, 박영사, 2023에서는 진보적인 사회의 발전은 신분에서 계약으로의 이동이라고 설명하고 있다.

4) 김형배, 『노동법』 제27판, 박영사, 2021, 309면에서는 “위약금예정 또는 손해배상액예정은 민법상 인정되고 있으나, 실질적으로 대등한 거래관계를 이루지 못하는 근로계약관계에서는 인정되어서는 안될 것이다. 왜냐하면 근로자와 사용자 사이에 위약금예정을 인정하게 되면 근로자가 직장을 얻기 위하여 어쩔 수 없이 불리한 근로계약을 체결하고서도 위약금 또는 손해배상액 등의 부담 때문에 그 직장을 포기하지 못하고 이에 얽매이게 되는 경우가 발생할 수 있기 때문이다.”라고 하고 있다.

5) 일부 대학에서는 연구년에 따른 의무근로기간 설정 및 지원금 환수 관련 규정을 두고 있다. 그 예들은 다음과 같다. (i) 연구년 종료 후 일정 기간 근무할 것(연구기간의 3배)과 이러한 의무근무기간을 충족하지 못할 경우 지급한 지원금 대비 최대 2배를 환수할 것을 규정하고 있는 대학, (ii) 연구년의 2배수에 해당하는 기간을 의무근무기간으로 부과하고 이를 위반할 경우 연구년 기간 중 받은 보수 전

같은 사례로 특정하여 검토하고자 한다. 즉, 연구년 종료 후 일정 기간 근무할 것(연구기간의 3배)과 이러한 의무근무기간을 충족하지 못할 경우 지급한 지원비 대비 최대 2배를 환수할 것을 규정하고 있는 경우를 살펴본다. 이러한 규정이 교원이 가지고 있는 퇴직의 자유를 막고 그의 의사에 반하여 근로를 강제하는 것은 아닌지 문제되기 때문이다.

우선적으로 이 글에서는 위약 예정의 금지에 대한 적용 범리의 일반화 가능성을 살펴본다. 오늘날에는 근로기준법 제20조에 직접적으로 해당하는 전근대적 형태의 위약금 약정보다는 새로운 형태의 약정이 근로자의 의무적 근로기간과 연계되어 문제되고 있다.⁶⁾ 기존의 판례법리가 교육훈련 또는 연수를 위한 비용 상환 문제에 한정하여 논의하고 있었다면, 최근에는 사이닝 보너스의 상환 문제 등으로 그 적용범위가 확대되어야 할 필요성이 대두되고 있다. 따라서 이러한 새로운 형태의 약정을 어떠한 법리와 기준으로 판단할 것인지 그 법적 기준이 명확히 정립되어야 한다. 판례를 중심으로 이를 검토하고 새로운 노동현실에 적합한 일반화된 법리를 제시하고자 한다.

이 후 일반화된 법리를 제시한 사안에 적용해본다. 그 적용을 위해서는 선결적으로 문제된 대학에서 규정하고 있는 관련 규정의 법률적 의미를 살펴보아야 한다. 연구년을 실시한 교원에 대한 의무근무기간과 미이행시 지원금의 환수의무를 규정하고 있으므로 그에 대한 정확한 규정 내용의 해석이 필요하다. 당해 규정과 약정이 가진 의미 확정 후 위약금 예정의 금지에 해당하는지 여부를 살펴본다.

액을 반환할 것을 규정하는 대학 등.

6) 김형배, 『노동법』 제27판, 박영사, 2021, 309면.

II. 위약 예정 금지의 법리

1. 판례의 태도

가. 2008년 전의 판례 법리

교육훈련, 연수비 등 상환 약정과 관련한 판결례에 대해서 학설은 관련 법적 분쟁시 법원은 임금 해당성 여부를 먼저 검토하고 있다고 평가하였다.⁷⁾ 즉, 임금의 성질을 가지면 위약 예정의 금지로 판단하고, 임금이 아닌 비용의 경우에는 근로자가 부담할 것인지 여부에 따라 그 유효성 여부를 판단한다고 평가하였다.⁸⁾ 이에 따르면 판례는 임금의 성질을 가지지 않은 경우 다음과 같이 판단하고 있다고 정리할 수 있다.

(i) 근로자가 부담할 것으로 우선 사용자가 지출하는 경우에는 그 반환을 청구할 수 있으므로, 의무재직기간 근무시 상환의무 면제 약정은 유효하다고 판단한다.

(ii) 근로자가 업무를 수행하면서 필수 불가결하게 지출이 예정되어 있는 비용 등은 사용자가 부담하여야 하므로, 그 부담을 근로자에게 전가시켜 반환하도록 하는 약정은 위약 예정의 금지로 판단한다.

결국 임금이나 사용자가 부담하여야 할 비용 등의 경우에는 근로자의 상환의무가 발생할 수 없으므로, 상환의무를 규정했다면 이는 위약 예정의 금지에 해당한다. 이에 해당하지 않기 위해서는 근로자의 상환의무가 인정되어야 하는데 근로자가 부담해야 할 비용을 우선 사용자가 지출하는 경우가 이에 해당될 수 있다.

나. 2008년 판례⁹⁾가 제시한 판단기준

앞서 살펴 본 바와 같이 대법원은 교육훈련 또는 연수비 등 상환 약정

7) 노동법실무연구회, 『근로기준법주해 II』 제2판, 박영사, 2020, 57~58면.

8) 김형배, 『노동법』 제27판, 박영사, 2021, 311면.

9) 대법원 2008. 10. 23. 선고 2006다37274 판결.

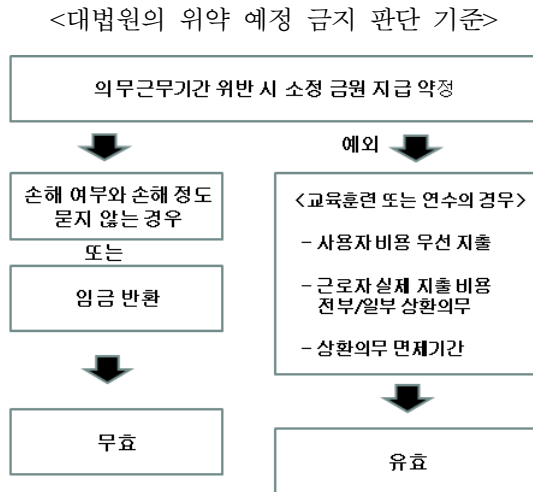
과 관련하여 그동안 판결례를 축적하여 왔다. 그리고 이러한 기존의 판결례들을 아우르는 법리를 2008년 판결을 통하여 제시하였다. 그 판결의 내용은 다음과 같다.

대법원 2008.10.23. 선고 2006다37274 판결

근로자가 일정 기간 동안 근무하기로 하면서 이를 위반할 경우 소정 금액을 사용자에게 지급하기로 약정하는 경우, 그 약정의 취지가 (i) 약정한 근무기간 이전에 퇴직하면 그로 인하여 사용자에게 어떤 손해가 어느 정도 발생하였는지 묻지 않고 바로 소정 금액을 사용자에게 지급하기로 하는 것이라면 이는 명백히 구 근로기준법(2007. 4. 11. 법률 제8372호로 전문 개정되기 전의 것) 제27조에 반하는 것이어서 효력을 인정할 수 없다. 또, 그 약정이 (ii) 미리 정한 근무기간 이전에 퇴직하였다는 이유로 마땅히 근로자에게 지급되어야 할 임금을 반환하기로 하는 취지일 때에도, 결과적으로 위 조항의 입법 목적에 반하는 것이어서 역시 그 효력을 인정할 수 없다. 다만, 그 약정이 (iii) 사용자가 근로자의 교육훈련 또는 연수를 위한 비용을 우선 지출하고 근로자는 실제 지출된 비용의 전부 또는 일부를 상환하는 의무를 부담하기로 하되 장차 일정 기간 동안 근무하는 경우에는 그 상환의무를 면제해 주기로 하는 취지인 경우에는, 그러한 약정의 필요성이 인정된다. 이때 주로 사용자의 업무상 필요와 이익을 위하여 원래 사용자가 부담하여야 할 성질의 비용을 지출한 것에 불과한 정도가 아니라 근로자의 자발적 희망과 이익까지 고려하여 근로자가 전적으로 또는 공동으로 부담하여야 할 비용을 사용자가 대신 지출한 것으로 평가되며, 약정 근무기간 및 상환해야 할 비용이 합리적이고 타당한 범위 내에서 정해져 있는 등 위와 같은 약정으로 인하여 근로자의 의사에 반하는 계속 근로를 부당하게 강제하는 것으로 평가되지 않는다면, 그러한 약정까지 구 근로기준법 제27조에 반하는 것은 아니다. (번호 및 밑줄은 필자)

대법원은 일정 기간 동안 근무하기로 하면서 이를 위반할 경우 소정 금액을 사용자에게 지급하기로 약정하는 경우 (i)과 (ii)의 경우에는 근로기준법 제20조 위약 예정의 금지에 반하여 무효로 본다. 그리고 예외적으로

(iii)의 경우에 있어서 그 유효성을 인정해 주고 있다. 이러한 판단과정을 표로 제시하면 다음과 같다.



위의 표와 같이 대법원은 “일정 기간 동안 근무하기로 하면서 이를 위반할 경우 소정 금원을 사용자에게 지급하기로 약정하는 경우”에 있어서 그 약정의 취지가 손해 발생 여부와 정도를 묻지 않고 소정 금액을 지급하는 것이면 강행규정인 근로기준법 제20조 위반으로 본다. 그리고 그 약정의 취지가 마땅히 받아야 할 임금을 반환하는 것이면 결과적으로 근로기준법 제20조의 입법목적에 반하는 것으로서 무효라고 한다. 탈법행위로 본다고 해석된다.

예외인 경우도 인정하고 있는데, “교육훈련 또는 연수”의 경우에 있어 그 비용을 우선 지출하고 근로자는 실제 지출된 비용의 전부 또는 일부를 상환하는 의무를 부담하기로 하되 장차 일정 기간 동안 근무하는 경우에는 그 상환의무를 면제해 주기로 하는 취지인 경우 근로자의 자발적 희망과 이익까지 고려하여 근로자가 전적으로 또는 공동으로 부담하여야 할 비용을 사용자가 대신 지출한 것으로 평가되며, 약정 근무기간 및 상환해

야 할 비용이 합리적이고 타당하여 근로자의 의사에 반하는 계속 근로를 부당하게 강제하는 것으로 평가되지 않는다면 위약 예정 금지에 해당하는 것은 아니라고 판단하고 있다.

원칙적으로 “일정 기간 동안 근무하기로 하면서 이를 위반할 경우 소정 금원을 사용자에게 지급하기로 약정하는 경우”에는 위약 예정 금지 위반으로 무효로 보면서, 예외적으로 일정 요건을 갖춘 경우에 그 유효성을 인정하는 방식을 취하고 있다고 할 수 있다. 따라서 예외에 해당하지 않을 경우에는 원칙이 적용되게 되어 무효가 되게 된다. 즉, 근로기준법 제20조 적용과 관련하여서는 예외로 인정되느냐가 중요한 관건이 된다.

다. 판례의 검토

2008년 판례는 일반적 판단기준을 제시하고 있는 것이라 평가된다.¹⁰⁾ 앞서 살펴 본 바와 같이 “일정 기간 동안 근무하기로 하면서 이를 위반할 경우 소정 금원을 사용자에게 지급하기로 약정하는 경우”에는 예외로 인정되지 않는 한 근로기준법 제20조 위반이 된다.

결국 예외로서의 인정 여부가 중요한데, 2008년 판례에서는 교육훈련 또는 연수의 경우에 한정하여 논의하고 있을 뿐이다. 판례의 의미를 좁게 해석하면 교육훈련 또는 연수의 경우 외에는 예외가 인정되지 않는다. 그렇다면 그 이외의 경우에는 근로기준법 제20조 위반이 되게 된다. 하지만 사이닝 보너스의 반환 등의 예와 같은 경우가 새롭게 발생하고 있다. 2008년 판례 법리를 유추하여 적용하거나¹¹⁾ 그 법리를 확장하여 적용하지 않는다면, 확일적으로 근로기준법 제20조 위반이 될 수밖에 없다. 따라서 위약 예정의 금지와 관련하여 판례 법리를 보다 넓게 일반화하여 이해할 필요가 있다고 생각된다.

10) 심재진, “위약금 예정 금지”, 『노동판례백선』 제2판, 박영사, 2021, 67면.

11) 심재진, “위약금 예정 금지”, 『노동판례백선』, 박영사, 2014, 40면.

라. 판례 법리의 확장

2008년 판례법리를 확장하여 이해하면 다음과 같다.

“일정 기간 동안 근무하기로 하면서 이를 위반할 경우 소정 금원을 사용자에게 지급하기로 약정하는 경우”에 그 약정이 위약 예정의 금지에 해당하는지 여부가 문제된다.

위약 예정의 금지에 해당하지 않기 위해서는 약정의 취지가 위약 약정이나 손해배상예정과 명확히 구별될 수 있어야 한다. 즉, 소정 금원을 사용자에게 지급 내지 반환하기로 약정의 타당성이 객관적으로 인정될 수 있어야 한다. 예를 들어 반환하기로 약정한 금원, 즉 기지급된 금원이 임금이어야 할 것이며, 원래 근로자가 부담할 것인데 사용자가 대신 지출한 것으로 평가될 수 있어야 할 것이다.

의무근로기간도 그 본래적 의미가 일정기간 동안 근로를 강제하기 위한 것이 아니라 일정한 기간을 근무하게 되면 소정의 반환의무를 면제하는 기간으로 평가될 수 있는 경우여야 한다. 즉, 근로자에게 마땅히 반환의무가 인정되기 때문에 그러한 반환의무를 면제해 주는 기간을 설정하는 것이 오히려 근로자에게 유리한 경우, 즉 소정 금원 지급 의무를 면제하는 기간으로 평가되어야 한다.

다시 말하면, (i) 근로자에게 상환의무(소정 금원 지급 내지 반환 의무)가 존재하고, (ii) 상환의무 면제기간으로 평가되고 그 상환의무 면제기간은 합리적이고 타당할 것이 요구된다.

이러한 근로자의 상환의무는 상환되어야 할 금원의 성질 등을 고려하여 객관적으로 평가되어야 할 것이며, 상환의무 면제기간은 그 상환액수 등을 고려하여 합리적이고 타당할 것이 요구된다.

이렇게 이해하면 “일정 기간 동안 근무하기로 하면서 이를 위반할 경우 소정 금원을 사용자에게 지급하기로 약정하는 경우”에 있어서 위약 예정의 금지에 해당하는 경우가 아니라 예외적으로 인정되는 경우는 바로 “상환의무 면제기간이 지나기 전에 퇴직하면 상환의무를 이행하기로 약정하는 경우”로 이해할 수 있다.

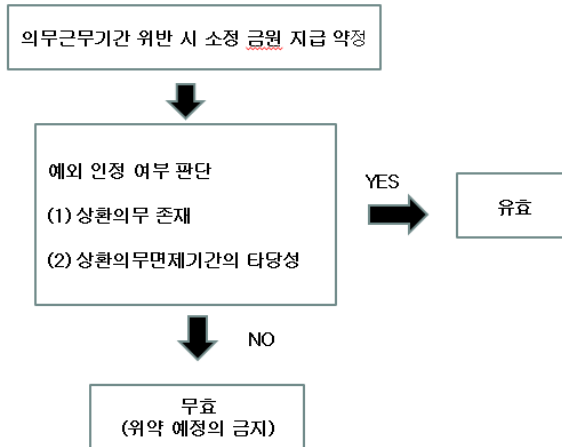
즉, 근로기준법 제20조 적용 예외의 경우로 인정될 수 있는지를 먼저 판단하고 적용 예외가 될 수 없는 경우에 원칙에 입각하여 무효가 되게 된다. 이렇게 판례 법리를 이해한다면, 예외에 해당하는지 여부 판단에 있어서 다음과 같이 판단하는 과정을 거치게 된다.

첫째, 상환의무가 존재하는지를 살펴본다. 상환의무가 존재하는지를 판단하기 위해서는 기지급된 금원의 성질을 살펴보아야 한다.¹²⁾ 판례가 실시하고 있듯이 “사용자의 업무상 필요와 이익을 위하여 원래 사용자가 부담하여야 할 성질의 비용을 지출한 것에 불과한 정도가 아니라 근로자의 자발적 희망과 이익까지 고려하여 근로자가 전적으로 또는 공동으로 부담하여 할 비용을 사용자가 대신 지출한 것으로 평가”될 수 있는 것이나를 살펴본다. 예를 들어 “마땅히 지급하여야 할 임금”은 성질상 근로자에게 상환의무가 발생하지 않는다.

둘째, 상환의무 면제기간의 타당성을 살펴본다. 상환의무가 있다고 평가된다면 근로의무기간은 상환의무 면제기간으로 이해할 수 있을 것이다. 다만, 상환의무 면제기간으로 볼 수 있다 할지라도 그 기간이 합리적이고 타당한지에 대한 평가는 별개의 문제이다. 따라서 상환의무 면제기간의 합리성과 타당성도 평가하여야 한다. 그 기간의 합리·타당성은 상환액수와 상호연동하므로 “약정 근무기간 및 상환해야 할 비용이 합리적이고 타당한 범위 내에서 정하여 졌는지 여부”를 평가하여야 한다.

12) 김형배, 『노동법』 제27판, 박영사, 2021, 311면에서는 근로자와 사용자 둘 중에 누가 부담해야 할지 불명확한 경우가 있다고 하면서 몇 가지 기준을 다음과 같이 제시하고 있다. 즉, “1) 유학, 연수 후의 근속기간의 장단(기간이 길수록 회사의 업무수행과 관련이 있다고 판단된다) 2) 비용반환 면제의 범위, 기준의 명확성(반환기준이 명확할수록 근로자 개인의 기능, 기술, 업무능력의 개선을 위한 것으로 볼 수 있다.) 3) 연수의 업무관련성과의 관계 및 정도(업무관련성이 크고, 연수분야의 선택이 미리 정해져 있다면 회사의 업무 또는 그 수행과 연관되어 있다고 보아야 한다) 4) 근로자 개인의 장래 커리어와의 관계(근로자 개인의 이력이나 계획을 위한 것으로 볼 수 있다.) 5) 연수에 대한 자유의사의 유무(회사의 업무명령에 따른 것이면 업무관련성이 인정될 수 있고, 근로자 개인의 자유의사에 의한 것이면 근로자 자신의 발전을 위한 점이 보다 두텁게 고려될 수 있다.)”를 제시하고 있다.

<위약 예정의 금지에 해당하는지 여부 판단>



근로기준법 제20조는 개별 근로자와 사용자 간의 대등성을 인정하기 어렵다는 점을 고려하여 개별 약정이 존재해도 위약 예정이나 손해배상 예정이면 이를 무효로 하고 있다. 당해 규정의 취지는 중국적으로 근로자의 자유로운 의사에 의한 자유로운 근로를 보장하기 위한 것이다. 이렇게 볼 때, 해당 비용이 근로자가 부담해야 할 성격인지 여부와 의무근로기간 및 환수액의 합리성 여부의 판단은 객관적 요소에 근거하여 엄격히 판단하여야 한다.

2. 사이닝 보너스 반환 약정의 경우

가. 문제의 소재

교육훈련 및 연수비용 반환약정과 관련한 판례법리가 사이닝 보너스 반환 약정의 경우에도 유추하여 적용될 수 있다는 견해가 있다.¹³⁾ 이에 따르면 약정의 필요성, 약정근무기간 및 보너스 액수 등을 고려하여 합리

¹³⁾ 심재진, “위약금 예정 금지”, 『노동판례백선』, 박영사, 2014, 40면.

적이고 타당한 범위 내에 있는 것이면 유효하다고 한다.

앞서 살펴 본 바와 같이 2008년 판례 법리를 일반화하여 확대적용하는 경우에는 이에 해당하는지 여부를 직접적으로 검토하면 충분하다.

나. 판례법리의 직접 적용

먼저 사이닝 보너스의 반환 의무 존재 여부를 검토해야 한다. 이를 위해서는 이미 지급된 금원의 법적 성질을 규명하는 것이 선행되어야 한다. 사이닝 보너스의 법적 성질은 계약의 내용에 따라 달라질 수 있다.¹⁴⁾

첫째, 사이닝 보너스를 ‘선급 임금’으로 볼 경우이다. 이 경우 퇴사 시점을 기준으로 이미 근로를 제공한 부분은 임금으로 확정되므로, 이에 대한 상환 약정은 근로기준법상 위약 예정 금지 원칙에 위배되어 무효이다. 다만, 미제공 근로분에 해당하는 부분은 상환의무가 존재하므로, ‘상환의 무 면제 기간’의 타당성을 검토할 필요가 있다.

둘째, 사이닝 보너스를 임금과 별개로 ‘이직에 대한 순수한 보상’으로 지급한 경우라면 원칙적으로 상환의무가 발생하지 않는다.

셋째, 가장 쟁점이 되는 경우는 사이닝 보너스가 임금의 성격은 아니나 ‘의무 근무 기간 준수를 조건’으로 지급된 경우이다. 이때는 상환의무 자체는 인정될 수 있으나, 상환약정의 합리성이 관건이 된다. 특히 반환 액수가 의무근무기간의 준수 정도를 반영하지 않고 일률적으로 전액 또는 배액을 상환하도록 규정되어 있다면, 이는 근로자의 사직의 자유를 부당하게 제한할 수 있다.

따라서 근무기간에 비례하여 반환 액수를 차감(遞減)하는 방식 등 합리적인 약정이 결여된 경우, 해당 반환약정은 근로기준법 제20조 위약 예정의 금지의 취지에 반하여 무효라고 판단된다.

14) 사이닝 보너스가 약정에 따라 다양한 법적 성질을 가진다는 것에 대한 자세한 설명으로는 권오성, “사이닝 보너스 반환약정의 유효성에 관한 연구”, 『성신법학』 제12호, 성신여자대학교, 2013.

3. 근로기준법 제20조와 공무원에의 적용¹⁵⁾

근로기준법은 원칙적으로 근로자 전체에게 적용되는 일반법이다. 그러나 공무원의 경우, 그 지위의 특수성과 별도의 법령 체계로 인하여 적용에 있어 몇 가지 특이점이 존재한다. 공무원 관계 법령이 근로기준법보다 우선 적용되어 사실상 근로기준법의 적용이 배제되는 경우가 많다. 따라서 근로기준법 제20조 규정이 공무원인 국립대 교원에게 적용되는지 문제된다.

공무원의 근로관계는 국가공무원법, 지방공무원법 등 별도의 특별법인 공무원 관계 법령에 의하여 포괄적으로 규율된다. 이에 따라 근로기준법의 개별 조항과 관련하여 공무원 관계 법령에 특별한 규정이 있다면, 그 특별법(공무원 관계 법령)이 우선하여 적용된다.

다만, 근로기준법 제20조 위약 금지의 예정과 같이 일반법인 근로기준법에서 일반원칙으로 규정하고 있는 경우에는 공무원 관계에 있어서도 당연히 적용된다고 할 것이다.

4. 근로기준법 제20조와 강제 근로

가. 문제의 소재

근로기준법은 제7조에서 강제 근로의 금지라는 표제 하에 “사용자는 폭행, 협박, 감금, 그 밖에 정신상 또는 신체상의 자유를 부당하게 구속하는 수단으로서 근로자의 자유의사에 어긋나는 근로를 강요하지 못한다.”라고 규정하고 있다.

당해 사안에서는 “그 밖에 정신상 또는 신체상의 자유를 부당하게 구속하는 수단”에 대해서 명확하게 할 필요가 있다. 이에 대해 강제 근로의

15) 사안의 경우는 일반 사립대가 아니라 국립대의 경우였다. 따라서 국립대의 교원은 공무원의 지위를 가지므로 근로기준법 제20조가 공무원에게도 적용되는지 여부를 검토한다.

취지가 근로자의 자유의사를 제한하는 것을 방지하는데 있는 만큼, 근로자의 정신적, 신체적 자유를 구속하는 이상 사용자의 경제적 우위의 남용이라고 평가할 수 있는 수단 등을 포함하는 것으로 해석할 수 있다.

강제 근로의 금지가 벌칙과 연결되는 만큼 죄형법정주의의 원칙을 고려하여 사회통념상 수긍할 수 없을 정도의 수단으로 객관적으로 일반인의 정신적, 신체적 자유를 침해하는 정도에 이를 것을 요한다고 할 수 있다.

근로자의 해외 유학이나 연수, 위탁 교육 훈련 등 소요 경비를 사용자가 부담하고 사후에 일정 기간 의무적으로 근무하면 경비상환을 면제하되 그렇지 않으면 반환하는 약정을 한 경우 의무적인 근무 강제가 강제근로에 해당하는지 문제가 될 수 있다.

나. 강제 근로와 위약 예정의 금지와의 관계

근로계약의 불이행에 대한 배상액의 예정, 전차금 상계, 강제 저금 등도 근로자의 자발적 의사를 제한하여 간접적으로 근로를 강제하는 결과가 될 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이 근로기준법 제20조는 강제 근로를 금지하고 있는 동법 제7조를 구체화한 것이라 보고 있다.

근로기준법은 두 조항을 위반한 경우 각각에 대하여 벌칙을 규정하고 있다. 다만 벌칙에 있어 근로기준법 제7조를 위반한 경우에는 “5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금”을 규정하고 있고, 근로기준법 제20조를 위반한 경우에는 “500만원 이하의 벌금”에 처한다고 규정하고 있다.

위약 예정의 금지를 규정한 근로기준법 제20조는 강제 근로에 있어 그 수단을 구체화하여 규정한 것이라 할 수 있고, 강제 근로의 금지를 규정한 근로기준법 제7조는 그 수단에 “근로자의 자유의사에 어긋나는 근로를 강요”할 것까지 구성요건이 추가된 것으로 이해된다. 또한 사용자가 연수비를 지급하면서 연수기간 만료 후 반드시 일정기간 취업할 것을 약정하는 것은 일반적으로 강제근로에 해당될 수 있다는 견해도 있다.¹⁶⁾

학설은 위약 예정 등도 근로자의 의사를 구속하는 한 부당한 구속수단

16) 김형배, 『노동법』 제27판, 박영사, 2021, 207면.

으로서 강제근로와 관련하여 문제가 될 수 있다고 언급하고 있으나, 어떠한 경우에 그렇게 판단하여야 하는지 명확한 기준을 제시하고 있지는 않다.¹⁷⁾

근로기준법 제20조의 규정 취지가 위약 예정을 통해서 근로자가 가지는 퇴직의 자유 등이 침해될 수 있다는 것이므로, 이 경우에는 직접적이든 간접적이든 강제근로와의 관련성을 묻지 않는다. 그러나 근로기준법 제7조는 강제근로의 관련성이 인정되어야 하는 것이다. 그러기에 그 처벌 정도와 수위가 근로기준법 제20조 위반의 경우보다 높다. 따라서 일정한 수단이 강제근로와 관련성이 있는지 여부를 판단할지에 대한 기준이 정립되어야 할 것이다.

근로기준법 제7조가 적용되기 위해서는 근로자가 퇴직의 자유를 제한 받아 부당하게 근로의 계속을 강요당하여 근로자의 직장 선택의 자유가 침해되는 위험이 구체적으로 발생할 것이 요한다고 보아야 할 것이다. 동법 제20조와 제7조의 법정형을 상호비교하여도 동법 제20조의 법정형이 낮은 것이 감안되어야 한다.

5. 소결

근로기준법 제20조는 근로자가 일정 기간 동안 근무하기로 약정하고 이를 위반할 경우 사용자에게 금전을 지급하는 위약 예정 약정을 금지함으로써 근로자의 퇴직의 자유 및 직업 선택의 자유를 보장하는 강행규정이다.

대법원은 2008년 판례에서 위약 예정 금지 법리의 판단 기준을 제시하였다. 즉, ‘일정 기간 근무 약정 위반 시 소정 금원 지급’ 약정에 대하여 원칙적으로 무효로 본다. 특히 그 약정이 ① 손해의 발생 여부나 정도와 무관하게 일정한 금원을 지급하게 하거나, ② 근로자가 마땅히 지급받아야 할 임금을 반환하게 하는 취지라면 명백히 제20조에 위반되어 효력이 없다. 다만, 예외적으로 그 유효성이 인정되는 경우가 있다. 이는 주로 교

17) 김형배, 『노동법』 제27판, 박영사, 2021, 185면.

육훈련 또는 연수 비용 상환 약정에 해당하며, 다음과 같은 요건을 모두 충족할 때 한하여 유효하다고 판단된다.

첫째, 지급된 금원의 성질을 고려하여 상환의무가 인정되는 경우이다. 지출된 비용이 단순히 사용자의 업무상 필요를 넘어, 근로자의 자발적 희망과 이익을 고려하여 근로자가 전적으로 또는 공동으로 부담해야 할 성질의 비용을 사용자가 대신 지출한 것으로 평가되어 근로자에게 상환의무가 인정되어야 한다. 즉, 금원이 임금이나 사용자 부담 비용이 아니어야 한다.

둘째, 합리성 및 타당성이 있어야 한다. 약정 의무근무기간 및 상환해야 할 비용이 합리적이고 타당한 범위 내에서 정해져, 해당 약정이 근로자의 의사에 반하는 계속 근로를 부당하게 강제하는 것으로 평가되지 않아야 한다.

결국, 위약 예정 금지 위반 여부는 약정 금원이 상환의무가 존재하는 비용인지 여부와 의무재직기간이 합리적인지에 달려있다. 이러한 판단 기준은 교육훈련비뿐 아니라 사이닝 보너스 등 다른 명목의 금원 반환 약정에도 확대 적용될 수 있다.

Ⅲ. 실제 사례 적용 - 의무근무기간과 지원비 2배 환수 규정

1. 사안의 제시¹⁸⁾

여러 대학 중에 다음과 같은 규정을 두고 있는 대학이 있다. 의무근무기간은 연구기간의 3배로 규정하고 의무근무기간을 충족하지 못하는 경우 대학교가 연구년 수행을 위해 지원한 금액(지원비)의 2배에 해당하는 액수에 의무근무월수 대비 의무근무잔여월수의 비율을 곱한 금액을 반납하여야 한다고 규정하고 있다.

18) 실제 사례를 적용한 것이다.

OO국립대학교 교원 국외출장과 연구년 등에 관한 규정

제26조(의무) ① 연구교수는 연구기간이 종료되는 즉시 복귀하여 연구기간(과견연장을 위한 휴직기간 포함)의 3배를 이 대학교에서 근무하여야 한다. 다만, 정년퇴임의 경우에는 예외로 한다.

② 제1항의 의무근무기간을 충족하지 못한 전임교원은 해당 교원의 연구년 수행을 위해 이 대학교가 지원한 금액의 2배에 해당하는 액수에 의무근무월수 대비 의무근무잔여월수의 비율을 곱한 금액을 반납하여야 한다.

③ 연구교수는 연구기간 종료 후 3개월 이내에 별지 제13호서식의 연구결과보고서와 별지 제14호서식의 연구교수 지원연구비 집행내역서를 총장에게 제출하여야 하며, 연구결과는 2년 이내에 국내·외의 전문학술지에 발표하거나 저서로 출판하여야 한다. 다만, 예·체능계열은 연주, 발표, 전시 등의 실적으로 대체할 수 있다.

④ 연구결과보고서와 연구결과물을 미제출한 전임교원은 교내에서 지원하는 학술활동지원비 및 연구비 등의 지급을 제한한다. 또한 연구기간 종료 후 3년이 지난 후에도 의무사항을 이행하지 못한 전임교원의 경우에는 지원한 연구비 전액을 회수한다.

* 밑줄은 필자

이러한 규정을 둔 취지를 우수한 인재를 확보하기 위한 것으로 해석할 여지가 있으나, 근로자인 교원이 가진 퇴직의 자유를 제한하고 근로를 강제하는 역할을 한다는 것을 부인하기 어렵다. 따라서 이는 근로기준법이 일반원칙으로 정하고 있고, 별칙까지 규정하고 있는 강제 위약 예정의 금지에 위반하는 것으로 볼 여지도 있어 이에 대한 검토가 필요하다.

더구나 환수해야 할 금액의 계산에 있어서 “해당 교원의 연구년 수행을 위해 이 대학교가 지원한 금액”을 기준으로 하고 있다. 이 경우 연구년 수행을 위해 이 대학교가 지원한 금액을 얼마로 산정할 것인가도 문제될 수 있다. 연구비에 한정할 것인지 아니면 연구비 외에 연구년 동안 지

급한 금액까지 확장할 것인지 불명확하다.

특히나 연구비를 지급하고 일정한 연구년을 부여하였다면, 연구결과물의 제출을 통하여 그 연구비 지급의 목적을 이미 달성하였다고 볼 수 있다. 동 규정 제26조 제3항에서 규정하고 있듯이 “연구결과보고서와 별지 제14호서식의 연구교수 지원연구비 집행내역서를 총장에게 제출하여야 하며, 연구결과는 2년 이내에 국내·외의 전문학술지에 발표하거나 저서로 출판”하게 되면, 이행이 완료되게 된다. 그러나 위의 규정 제1항과 제2항에서는 제3항의 내용을 고려하지 않은 채 문헌상으로는 의무근무기간과 최대 2배의 지원비 환수 규정을 두고 있을 뿐이어서 그 해석이 문제될 수 있다.

2. 연구년 제도의 취지

가. 제도의 취지

일반적으로 연구년 제도가 가지는 취지는 다음과 같이 설명된다. 연구년 제도는 대학교수, 전문 연구원 등에게 일정 기간 동안 연구, 교육, 봉사 등 본연의 직무 수행 의무를 면제하거나 경감하고, 자유로운 연구 활동 및 자기 계발에 전념할 기회를 제공함으로써 궁극적으로 소속 기관과 학문 발전에 기여하도록 하는 데 그 취지가 있다.¹⁹⁾

나. 제도의 효과

연구년 제도는 다음과 같은 효과를 가진다고 한다.²⁰⁾

-
- 19) 황응연, “교수연구년제의 활성화 방안”, 『대학교육』 제53권, 한국대학교육협의회, 1991, 33면은 “결국 교수 연구년제는 서두에서 지적한 바와 같이 해당 교수들의 강의 부담을 경감시켜 줌으로써 교수들의 자유로운 연구 시간을 확보케 하려는 것이다. 교수들은 이 제도를 통하여 학문에 대한 애착과 창의성이 고무되어 연구에 전념할 수 있고, 최근의 학문 동향을 더욱 섭렵할 수 있게 될 것이다.”라고 설명하고 있다.
 - 20) 이화국, “교수연구년제의 효율화”, 『대학교육』 제82권, 한국대학교육협의회, 1996, 19면에서는 “교수의 자질개발과 복지 증진 차원”에서 실시되고 있다고 설명하고 있으며, 황응연, “교수연구년제의 활성화 방안”, 『대학교육』 제53권, 한국대학교

첫째, 학문적 역량 강화 및 질적 향상을 도모할 수 있다. 일상적인 교육 및 행정 업무에서 벗어나 집중적인 연구 시간을 확보하게 한다. 이를 통해 교수가 최신 학문의 동향을 깊이 있게 탐구하고, 창의적이며 혁신적인 연구를 수행하도록 지원한다. 또한, 장기간 축적된 연구 성과를 정리하고 새로운 연구 분야를 개척함으로써 개인의 학문적 역량을 증진하고 연구 성과의 질을 향상시키는 데 그 목적이 있다.

둘째, 교육의 전문성 및 내실화에 기여한다. 연구년을 통해 교수는 새로운 지식과 연구 방법을 습득하고, 국제적인 학술 교류에 참여하여 전문을 넓힌다. 이처럼 재충전된 지식과 경험은 복직 후 교육 내용의 전문성을 높이고 강의의 질을 개선하는 데 직접적으로 활용된다. 이는 학생들에게 최첨단 학문을 전달하고 대학 교육의 내실화를 다지는 중요한 기반이 된다.

셋째, 직무 피로 해소 및 재충전 기회를 제공한다. 장기간 지속된 연구 및 교육 활동으로 인해 누적된 직무 피로를 해소하고, 신체적·정신적 건강을 회복할 기회를 제공한다. 이는 교수의 직무 만족도를 높이고 장기적으로 안정적인 고등 교육 및 연구 환경을 조성하는 데 필수적인 요소이다.

넷째, 대학 및 국가 경쟁력을 제고한다. 교수가 연구년을 통해 획득한 뛰어난 연구 성과는 해당 대학의 학술적 명성을 높이고 대외적인 경쟁력을 강화하는 데 기여한다. 나아가 이는 국가의 과학 기술 및 학술 발전의 토대가 되어 궁극적으로 국가 경쟁력을 제고하는 데 일익을 담당한다.

따라서 연구년 제도는 개인의 휴식 차원을 넘어, 개인의 역량 강화를 통해 대학 교육 및 연구의 질을 높이고 국가의 지식 기반을 확충하는 미래 지향적인 투자의 성격을 지닌다.

다. 연구년 제도의 성격

이렇게 볼 때, 연구년 제도는 교육훈련 또는 연수와 유사성을 가지면서 구별되는 특징을 가지게 된다. 개인적 차원에서 자신의 능력을 향상시키

육협의회, 1991, 37면에서는 “대학의 내적 충실과 질적 향상”을 위해서 그 구성원인 “교수들의 질적 향상”이 필요하다고 주장하고 있다.

는데 기여할 뿐만 아니라, 더불어 대학 교육과 연구의 질을 향상시키는 데에도 기여하기 때문이다.

3. 타제도와와의 비교

교육공무원법에 따른 특별연수 규정을 살펴보고, 의무복무기간과 상환액수를 구체적으로 교원 등의 연수에 관한 규정에서 어떻게 산정하고 있는지를 차례대로 살펴본다. 이는 상호비교를 통해 대학 교원의 연구년과 관련한 의무복무기간과 지원비 환수의 타당성을 검토하고 그 형평적 고려를 하기 위함이다. 다만, 대학 교원의 연구년과 교육공무원법상의 특별연수를 동일선상에서 평면적으로 비교할 수는 없다는 점에 주의하여야 한다. 양 제도의 활용에 있어 그 대상이나 취지, 성격, 형태 등에서 구체적인 차이를 보이고 있기 때문이다.

그럼에도 불구하고 양 제도는 유사한 성격을 공유하는 부분이 있고 특히 합리성과 타당성을 제도 설정의 근간으로 하고 있다. 여기에서는 교육공무원법에 따른 특별연수 규정에 있어 의무복무기간과 상환액수 산정에 있어서 어떠한 방식으로 합리성과 타당성을 추구하고 있는지 살펴보고, 대학 교원의 연구년 관련 제도 설정의 합리성과 타당성 검토 시 참고하고자 한다.

가. 교육공무원법의 특별연수 규정과의 비교

교육공무원법 제40조에 따라 교육부 또는 교육감은 특정 분야의 전문가를 양성할 목적으로 운영할 수 있다. 연수 유형을 구분하면 다음과 같이 나눌 수 있는데, 아래 표상 세 번째 항목에 해당한다.

<연수 유형의 구분²¹⁾>

유형	구체적 사례	내용
자격연수	교(원)장 과정, 보건교사 과정 등	법령에 따른 상위 교원자격을 취득하기 위한 연수
직무연수	디지털 역량 관련 연수 등 직무수행에 필요한 능력배양을 위한 연수	교육의 이론, 방법 연구 및 직무수행에 필요한 능력 배양을 위한 연수
특별연수	대학원 학위과정, 연구기관 파견 등	국가나 지방자치단체의 특별연수계획에 따라 국내외의 교육기관 또는 연구기관에서 일정 기간 받는 연수

교육공무원법 제40조상의 특별연수는 대학원 학위과정, 연구기관 파견 등이 있다. 국가나 지방자치단체의 특별연수계획에 따라 국내외의 교육기관 또는 연구기관에서 일정 기간 받는 연수를 말한다. 그 근거법인 교육공무원법을 살펴보면, 다음과 같다.

교육공무원법

제40조(특별연수) ① 국가나 지방자치단체는 특별연수계획을 수립하여 교육공무원을 국내외의 교육기관 또는 연구기관에서 일정 기간 연수를 받게 할 수 있다.

② 국가나 지방자치단체는 예산의 범위에서 제1항에 따른 특별연수 경비를 지급할 수 있다.

③ 교육부장관은 제1항에 따라 특별연수를 받고 있는 교육공무원이 연수 목적을 성실하게 수행할 수 있도록 지도·감독하여야 하며, 이를 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

④ 제1항에 따라 특별연수를 받은 교육공무원에게는 6년의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 일정 기간 복무 의무를 부과할 수 있다.

⑤ 교육부장관은 제1항에 따라 특별연수를 받고 있거나 받은 교육공무원

²¹⁾ 교원인사과, “2024학년도 교원 연수 운영 계획”(2024.1), 전북특별자치도교육청, 2024, 2면.

이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 본인에게 그 특별연수 경비의 전부 또는 일부를 반납할 것을 명할 수 있고, 본인이 반납하지 아니할 경우 그의 보증인(「보험업법」에 따라 보증보험증권을 발행한 보험회사를 포함한다)에게 보증채무의 이행을 청구할 수 있으며, 반납하지 아니하면 그 특별연수 경비의 재원(財源)에 따라 국세 체납처분 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다. 이 경우 반납에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

1. 제3항에 따른 지도·감독을 위한 지시 사항을 이행하지 아니한 경우
2. 제4항에 따른 복무 의무를 이행하지 아니한 경우

교육공무원법상 특별연수에 관한 사항을 규정하고 있는 동법 제40조 제4항은 “특별연수를 받은 교육공무원에게는 6년의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 일정 기간 복무 의무를 부과할 수 있다.”고 규정하고 있다. 이른바 의무복무기간을 규정하고 있는 것이다. 그리고 특별연수를 받고 있거나 받은 공무원이 의무복무기간 동안의 복무 의무를 이행하지 아니한 경우 “그 특별연수 경비의 전부 또는 일부를 반납”할 것을 명할 수 있다고 규정하고 있다.

의무복무기간을 다 채우지 못한 경우 환수비용에 있어서 최대치가 그 특별연수 경비의 전부가 된다.

당해 사안에서 교수의 경우 환수비용은 최대 2배가 될 수 있다는 점에서 차이가 있다.

나. 교원 등의 연수에 관한 규정

교원 등의 연수에 관한 규정

제16조(복무 의무) ① 교육부장관 또는 교육감은 법 제40조제1항에 따라 6개월 이상의 특별연수를 받은 사람(특별연수 중에 복귀한 사람으로서

연수를 받은 기간이 6개월 이상인 사람을 포함한다)에 대해서는 6년의 범위에서 연수기간과 같은 기간(국내에서 일과 후에만 실시하는 특별연수의 경우에는 연수기간의 50퍼센트에 해당하는 기간으로 한다)을 연수 분야와 관련된 직무 분야에 복무하게 하여야 한다. 다만, 복무 의무를 부과하기가 곤란하거나 복무 의무를 부과한 후 이를 이행할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우에는 복무 의무를 면제할 수 있다.

(중략)

제17조(연수 경비의 반납조치) ① 교육부장관 또는 교육감은 특별연수자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 별표 2의 반납액 산정기준에 따라 해당 연수에 든 경비의 전부 또는 일부를 본인이나 연대보증인으로 하여금 반납하게 하여야 한다.

1. 연수 중에 질병 또는 사고 등 부득이한 사유 외의 사유로 면직되었을 때
 2. 특별한 사유 없이 연수를 중도에 포기하였거나 연수에서 탈락하였을 때
 3. 제14조에 따른 의무나 지시사항을 위반하여 중도에 직무에 복귀하게 된 때
 4. 제15조에 따른 복귀명령을 받고 정당한 사유 없이 지정된 날까지 복귀하지 아니하였거나 복귀한 후에 연수 중 발생한 사유로 면직되었을 때
 5. 제16조제1항 본문에 따른 복무 의무를 이행하지 아니하였을 때
- ② 교육부장관 또는 교육감은 제1항에 따른 연수 경비의 반납의무자가 반납고지서를 받은 날부터 90일 이내에 반납하지 아니하면 법 제40조제5항에 따른 특별연수 경비의 징수를 관할 세무서장에게 의뢰하여야 한다.

연수 경비의 반납액 산정기준표(제17조제1항 관련)	
구분	기준
1. 제17조제1항제1호 또는 제4호에 해당하는 사람	연수 경비 전액
2. 제17조제1항제2호 또는 제3호에 해당하는 사람	연수 경비 $\times \frac{1}{2}$ 의무복무 개월 수
3. 제17조제1항제5호에 해당하는 사람	연수 경비 $\times$ - 근무 개월 수 의무복무 개월 수
(하략)	
* 밑줄은 필자	

교원 등의 연수에 관한 규정은 교육공무원법의 내용을 구체적으로 규정하고 있다. 규정 제16조에서는 의무복무기간을 “6년의 범위에서 연수 기간과 같은 기간”으로 규정하고 있다.

반납액 산정에 있어서는 복무 의무를 이행하지 않은 경우에 있어서 연수 경비에서 의무근무 잔여개월 수의 비율에 따라 반납하게 된다.

당해 사안에서 교수의 의무복무기간이 연구기간의 3배로 되어 있고, 지원비의 2배에 해당하는 액수를 기준으로 의무근무잔여월수의 비율에 따라 반납하도록 규정하고 있다.

4. 사안의 적용

당해 사안은 이른바 “의무근무기간을 설정하고 연구비 또는 지원비를 환수하는 약정”을 한 사안이라고 할 수 있다. 그렇다면 하면 (i) 상환의무의 존재 (ii) 상환의무 면제기간의 타당성을 순서대로 살펴보도록 한다.

가. 상환의무의 존재

“주로 사용자의 업무상 필요와 이익을 위하여 원래 사용자가 부담하여

야 할 성질의 비용을 지출한 것에 불과한 정도가 아니라 근로자의 자발적 희망과 이익까지 고려하여 근로자가 전적으로 또는 공동으로 부담하여 할 비용을 사용자가 대신 지출한 것으로 평가"될 수 있는 경우인지 판단하여야 한다.

앞서 살펴 본 바와 같이 연구년 제도와 그 취지를 살펴 보았을 때, 연구년에 따른 지원비 지급은 근로자가 전적으로 또는 공동으로 부담하여 할 비용을 사용자가 대신 지출한 것으로 평가하기 어렵다.

근로자인 교수의 연구능력 및 교수능력이 연구년을 통하여 향상되기는 하지만 연구실적 등 결과물이 대학에 제출된다. 교수의 연구 실적은 다양한 방면에서 대학 운영 및 발전에 다음과 같이 영향을 끼친다.

첫째, 대학의 학술적 명성 및 평가 제고에 기여한다. 교수가 창출한 연구 실적(논문, 저서, 특허 등)은 대학의 학술적 역량을 입증하는 가장 직접적인 증거이다. 특히 국제적으로 권위 있는 학술지에 게재된 논문 수나 피인용 지수 등은 대학의 연구 수준을 측정하는 핵심 지표가 된다.

둘째, 재정 확보 및 국가 지원 사업 유치에 기여한다. 교수의 연구 실적은 대학의 재정 건전성 및 확충에 필수적인 요소이다. 국가 차원의 대형 연구 개발(R&D) 프로젝트나 교육부의 재정 지원 사업 선정 시, 교수들의 기존 연구 역량 및 실적은 중요한 심사 기준으로 활용된다. 연구 실적이 우수할수록 대학은 대규모 연구비를 안정적으로 확보할 수 있다. 특허 등록 및 기술 이전 실적은 대학이 기업으로부터 기술료 수입을 얻는 통로가 된다. 이는 대학의 자체 수입원을 다변화하고 교육 및 연구 시설 재투자 의 기반을 마련한다.

셋째, 우수 인재 유치 및 교육 환경 개선에 기여한다. 연구 실적은 학생 및 교수진 유치에 직접적인 영향을 미친다. 높은 연구 성과를 가진 대학은 양질의 교육 및 연구 환경을 제공한다는 신뢰를 주어, 국내외 우수 학생(특히 대학원생)을 효과적으로 유치할 수 있다. 이는 대학의 교육 경쟁력을 높이는 근본적인 동력이 된다. 또한 명성이 높은 연구 집단은 우수한 신진 연구자 및 교수들이 지원하고 함께 일하고 싶어 하는 환경을 조

성한다. 이는 대학의 인적 자원의 질을 지속적으로 향상시킨다.

나. 상환의무 면제기간 등의 타당성

판례는 “약정 근무기간 및 상환해야 할 비용이 합리적이고 타당한 범위 내에서 정해져 있는 등 위와 같은 약정으로 인하여 근로자의 의사에 반하는 계속 근로를 부당하게 강제하는 것으로 평가되지 않는다면,” 근로기준법 제20조에 반하는 것은 아니라고 판시하고 있다.

(1) 약정 의무근무기간의 타당성

사안에서는 앞서 살펴 본 바와 같이 약정 근무기간을 연구기간의 3배로 규정하고 있다. 연구기간은 연구년을 지원하는 교수와 대학의 선정에 의하여 6개월, 12개월, 18개월이 부여될 수 있다. 따라서 이의 3배가 의무근무기간이 되므로, 18개월, 36개월, 54개월 동안 의무근무를 해야 지원비 반환의무가 면제된다.

교육공무원의 특별연수의 경우에는 의무복무기간을 연수기간과 같은 기간으로 한다는 점에서 차이가 있다.

교육공무원의 특별연수 중에는 특히 해외 파견 및 장기 연구 연수가 있다. 해외대학이나 기관에 위탁 장기 연수하는 경우인데, 특정 직무 또는 학문 분야의 전문성을 심화하기 위해 국내외 대학원 진학 또는 해외 연구기관 파견을 지원하는 형태이다. 이 경우라면 오히려 근로자의 자발적 이익과 희망이 고려되는 경우로 상환의무가 인정될 수 있는 경우이다.

근로자에게 상환의무가 인정되는 경우에도 의무복무기간은 연수기간과 같은데, 교수의 연구년에 의한 지원비 지급의 경우 의무근무기간이 연구기간의 3배에 해당한다는 것은 형평에 맞지 않다. 따라서 교수의 연구년과 관련한 약정 근무기간은 합리성을 잃었다고 생각한다.

(2) 상환해야 할 비용의 타당성

상환해야 할 비용이 합리적이고 타당한 범위 내에 있는지 살펴볼 필요

가 있다.

교수가 의무근무기간을 다 채우지 못했을 경우 지원비의 2배에 해당하는 액수를 기준으로 의무근무잔여월수의 비율에 따라 반납해야 한다.

교육공무원의 특별연수와 관련하여 반환하여야 할 비용은 교수의 지원비 상환과 마찬가지로 의무근무잔여월수의 비율에 따르지만 기준 액수는 연수 경비를 기준으로 한다.

왜 교수의 경우만 지원비의 2배를 기준으로 해야하는지 알 수 없다. 더군다나 상환해야 하는 비용은 지원비 뿐만 아니라 의무근무잔여개월수와 연동하게 된다. 지원비의 2배를 기준으로 할 뿐더러 의무근무기간은 연구기간의 3배가 된다.

예를 들어 12개월 연구기간에 1,200만원의 지원비를 받았고 연구기간이 끝난 후 18개월만에 퇴직하고 다른 직장으로 이직하는 경우 상환해야 하는 비용을 계산하면 다음과 같다.

상환액은 $(1,200\text{만원} \times 2) \times (36\text{개월} - 18\text{개월}) / 36\text{개월} = 1,200\text{만원}$ 으로 계산된다. 연구기간인 12개월보다 6개월 많은 18개월을 근무했어도 반환해야 하는 액수는 지급받았던 지원비에 해당하는 1,200만원이다.

따라서 상환해야 할 비용 또한 타당하지 않다.

(3) 연구결과 보고(학회지 게재 내지 출판 등)

연구기간이 끝나게 되면 연구결과보고서를 제출하도록 되어 있고, 연구결과는 학회지 게재나 출판 등을 하도록 규정하고 있다. 연구년제에 따른 지원비(연구비 포함) 지급의 결과는 연구결과의 도출과 상호 대응하고 견련관계가 있다고 보아야 한다.

따라서 당해 규정 내에서도 형평에 맞지 않다. 연구에 따른 연구결과보고서를 제출해야 하고 학회지 게재나 출판 등을 하는 것으로 지원비(내지 연구비) 지급에 따른 의무는 종결된다고 보아야 한다. 거기에 다시 의무근무기간을 추가하고 더군다나 연구기간의 3배에 해당하는 기간으로 부여하는 것은 형평과 균형에 맞지 않는다.

5. 소결

국립대학에서 연구년에 따른 지원비를 지급하고 연구기간 종료 후에 3배의 의무근로기간을 설정하고 최대 2배까지 달할 수 있는 상환 비용을 약정하는 것은 근로기준법 제20조의 위약 예정 금지에 해당한다. 따라서 이러한 약정은 무효이다.

IV. 결론

근로기준법 제20조의 위약 예정 금지 규정과 그 적용 범리를 검토하고, 이를 대학의 연구년 규정상 의무근무기간 및 지원비 2배 환수 규정에 적용하여 그 유효성을 판단하였다.

근로기준법 제20조는 근로자의 의사에 반하는 계속 근로를 강제하는 것을 방지하는 데 그 취지가 있다. 대법원 판례는 교육훈련 비용 상환 약정의 경우, 근로자가 단독 내지 공동으로 부담할 비용을 사용자가 대신 지출한 것으로 평가되며 약정 근무기간 및 상환 비용이 합리적이고 타당하여 부당하게 근로를 강제하지 않는 예외적인 경우에만 그 유효성을 인정하였다. 이러한 법리는 상환의무의 존재와 상환의무 면제기간의 타당성이라는 두 가지 기준으로 일반화하여 이해할 수 있다.

실제 사안의 적용과 관련하여 해당 대학의 연구년 규정은 연구기간 종료 후 연구기간의 3배를 의무근무기간으로 설정하고, 미충족 시 지원한 지원비의 최대 2배를 환수하도록 규정하였다. 연구년 동안의 지원비 지급은 연구 실적물이 대학에 제출되는 등 대학 발전에 기여하는 바를 고려할 때, 판례가 인정한 예외 사유인 ‘근로자가 전적으로 또는 공동으로 부담해야 할 비용’으로 평가하기 어렵다.

결국 사안의 경우, 상환의무의 존재가 인정되기 어려우며, 설령 인정된다 하더라도 의무근무기간(연구기간의 3배)은 타법령상의 제도와 비교하

여 현저히 길고, 환수액을 지원비의 2배로 정한 것 또한 타당성이 부족하다. 따라서 대학이 연구년 교원에게 지원비 지급 후 연구기간의 3배에 달하는 의무근로기간을 설정하고 최대 2배의 상환 비용을 약정하는 것은 근로기준법 제20조의 위약 예정 금지에 해당하여 무효이다.

참고문헌

- 권오성, “사이닝 보너스 반환약정의 유효성에 관한 연구”, 『성신법학』 제12호, 성신여자대학교, 2013
- 김형배, 『노동법』 제27판, 박영사, 2021
- 교원인사과, “2024학년도 교원 연수 운영 계획”(2024.1), 전북특별자치도 교육청, 2024
- 노동법실무연구회, 『근로기준법주해 II』 제2판, 박영사, 2020
- 심재진, “위약금 예정 금지”, 『노동판례백선』, 박영사, 2014
- 심재진, “위약금 예정 금지”, 『노동판례백선』 제2판, 박영사, 2021
- 이화국, “교수연구년제의 효율화”, 『대학교육』 제82권, 한국대학교육협의회, 1996
- 임종률·김홍영, 『노동법』 제22판, 박영사, 2025
- 황응연, “교수연구년제의 활성화 방안”, 『대학교육』 제53권, 한국대학교육협의회, 1991
- 헨리 섬너 메인(김도현 역), 『고대법』, 박영사, 2023

<Abstract>

Prohibition of Penalty Clauses and Their Application

— Focusing on the issues surrounding the Mandatory Service Period
and the Rule for Double Repayment of Research Funds —

Chang, Woochan*

This study aims to reinterpret the principle of prohibiting the determination of liquidated damages as stipulated in Article 20 of the Labor Standards Act from a modern perspective and to analyze the legal validity of regulations concerning mandatory service periods and research fund reimbursement for university faculty members on sabbatical leave.

Article 20 of the Labor Standards Act strictly prohibits employers from entering into contracts that predetermine penalties or damages for non-performance of labor contracts to guarantee workers' freedom to resign and prevent forced labor. Regarding the reimbursement of training expenses, the Supreme Court exceptionally recognizes the validity of such agreements only when the expenses are deemed to have been paid by the employer on behalf of the worker for costs the worker should have borne alone or jointly, considering the worker's voluntary will and interests. Furthermore, the mandatory service period and the amount to be reimbursed must be reasonable and not unduly compel continued labor against the worker's will.

As new forms of disputes involving the reimbursement of research funds or signing bonuses emerge, there is a growing need to generalize existing legal principles. These generalized principles can be summarized

* Associate Professor, College of Law, Gyeongsang National University.

into two criteria: the “objective existence of a reimbursement obligation” and the “reasonableness of the period for waiver of such obligation.” Given the inherent imbalance of power between individual workers and employers, a strict judgment must be made based on objective factors regarding whether the costs are of a nature to be borne by the worker and whether the service period and reimbursement amount are reasonable.

Applying these principles to the university’s research fund reimbursement regulations reveals several legal flaws. The regulations set a mandatory service period of three times the duration of the sabbatical and require the reimbursement of up to double the research funds if the requirement is not met. Considering that research during a sabbatical strengthens faculty expertise and contributes to the university’s development through the submission of research outputs, such funds are difficult to classify as “costs that the worker should exclusively or jointly bear.” Therefore, the existence of a reimbursement obligation is difficult to justify. Even if acknowledged, a mandatory service period triple the research period is excessively long compared to other legislations, and the penalty of double the amount lacks proportionality.

In conclusion, the practice of mandating a service period three times the sabbatical duration and stipulating a double reimbursement amount constitutes a prohibited predetermination of liquidated damages under Article 20 of the Labor Standards Act, and is therefore null and void.

Key Words: Article 20 of the Labor Standards Act, Prohibition of penalty clauses, Mandatory service period, Repayment agreement, Repayment obligation exemption period